

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ONLINE PROPAGACE

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Socials Advertising s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 10 – Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, Česká republika

IČO: 081 864 64

DIČ: CZ08186464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 314420

zastoupena: Daniel Bauer, jednatel

kontakt: danny@socials.cz

(„**Dodavatel**“)

a

Test Company s.r.o.

se sídlem na adrese Testovací 123, Praha 1 110 00

IČO: 12345678

DIČ: CZ12345678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu: Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: C 123456

zastoupena: Jan Novák, jednatel

kontakt: jan@testcompany.cz

(„**Objednatel**“)

(Dodavatel a Objednatel společně jako „**Strany**“, každý samostatně jako „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Dodavatel je digitální agenturou, která v rámci své podnikatelské činnosti poskytuje svým klientům služby marketingu a online propagace pro e-commerce řešení;

Objednatel je podnikatelem, který v rámci své podnikatelské činnosti provozuje <https://www.testcompany.cz> („**Web**“);

Objednatel má zájem za podmínek této Smlouvy na spolupráci s Dodavatelem v oblasti marketingu a propagace, zejména pak správy online marketingu Objednatele.

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ TÉTO SMLOUVY („Smlouva“)

A) PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje za podmínek dle Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby digitálního marketingu a propagace:

- a. tvorba kreativních reklamních kampaní, obsahu a výkonnostní reklamy ve vztahu k Webu;
- b. tvorba, nastavení a správa bannerové reklamy;
- c. příprava reklamní strategie, klíčových slov, cílení, nastavení kampaní či reklamních textů ve vztahu k Webu;
- d. konzultace, zpracování stanovisek, vysvětlení, doporučení nebo rozborů týkající se výše uvedených služeb;
- e. další činnosti a služby, na kterých se Strany dohodnou,

(„**Služby**“).

Za provedené plnění Služeb se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli odměnu podle této Smlouvy.

B) PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Obě Strany se zavazují:

- a. poskytnout druhé Straně veškerou možnou a potřebnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
- b. vzájemně se informovat o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy, včetně možných překážek plnění;
- c. chránit práva duševního vlastnictví náležející druhé Straně, jakož i práva třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena;
- d. chovat se při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst druhé Strany;
- e. v případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy, informovat bez zbytečného odkladu druhou Stranu o této změně.

C) SPRÁVA A OPTIMALIZACE ONLINE KAMPANÍ

Dodavatel se zavazuje zajistit správu reklamních účtů Objednatele na platformách Meta (Facebook, Instagram) a Google Ads („**Reklamní systémy**“).

Dodavatel je oprávněn využít přístupové údaje k Reklamním systémům pouze pro účely plnění této Smlouvy.

D) REPORTING A PLÁNOVÁNÍ

Dodavatel se zavazuje předkládat Objednateli pravidelný měsíční report o výsledcích online kampaní obsahující klíčové metriky, přehled nákladů a doporučení pro další období.

E) CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje za Služby podle této Smlouvy hradit Dodavateli odměnu, která se skládá z:

- a. paušální ceny za každý měsíc poskytování Služeb ve výši: **50 000 Kč bez DPH**.
- b. jednorázového poplatku za úvodní nastavení sestav, nastavení systému, konzultace k připravovaným kampaním na nadcházející období, který činí: **25 000 Kč bez DPH**.

(„Odměna“).

Na úhradu paušální měsíční ceny má Dodavatel právo bez ohledu na skutečný objem čerpaných služeb, tedy i v případě, že Objednatel služby nevyužije. V takovém případě se jedná o paušální odměnu za vyhrazené kapacity týmu Dodavatele.

Dodavatel je oprávněn po uplynutí každého kalendářního měsíce fakturovat Objednateli Odměnu. Odměna nezahrnuje spotřebované inzertní náklady v Reklamních systémech.

Strany se dohodly, že faktury budou zasílány e-mailem na e-mailovou adresu: **fakturace@testcompany.cz**

K Odměně bude účtována DPH v zákonné výši, pokud je Dodavatel jejím plátcem.

F) MLČENLIVOST

Strany potvrzují, že všechny informace, které se Strany při plnění nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy nebo představují obchodní tajemství („**Důvěrné informace**“). Strany jsou o Důvěrných informacích povinny zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.

Strany se zavazují dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku Smlouvy bez časového omezení i po zániku Smlouvy.

G) TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

Smlouva může být ukončena:

- a. písemnou dohodou Stran;
- b. písemnou výpovědí kterékoliv ze Stran bez udání důvodu s výpovědní dobou 3 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Straně;
- c. písemnou výpovědí kterékoliv ze Stran z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou s okamžitou účinností.

H) KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Smluvní strany se dohodly, že ve věci realizace této Smlouvy budou mezi sebou komunikovat písemně, a to formou e-mailových zpráv.

Kontaktní údaje:

u Dodavatele jsou: danny@socials.cz, otas@socials.cz

u Objednatele jsou: **marketing@testcompany.cz**

I) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato Smlouva a její ujednání se vykládají v souladu právním řádem České republiky. Pro případné spory Stran z této Smlouvy se sjednává pravomoc a příslušnost soudů České republiky podle adresy sídla Dodavatele.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.

Je-li nebo stane-li se kdykoli jakékoli ustanovení této Smlouvy nezákonným, neplatným či nevynutitelným, zákonnost, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení nebude jakkoli dotčena či omezena.

TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA: 22. ledna 2026, Praha

PODPIS1

Daniel Bauer, jednatel

[Dodavatel]

PODPIS2

Jan Novák, jednatel

[Objednatel]

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb online propagace)

Správce: Test Company s.r.o., IČO: 12345678

Zpracovatel: Socials Advertising s.r.o., IČO: 081 864 64

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zpracovatel se zavazuje pro Správce zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění Smlouvy o poskytování služeb online propagace, zejména pro správu reklamních kampaní a analýzu jejich výkonnosti.

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatel bude zpracovávat následující kategorie osobních údajů: kontaktní údaje, údaje o chování uživatelů na webu, údaje z reklamních systémů.

4. POVINNOSTI ZPRACOVATELE

Zpracovatel se zavazuje:

- zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce;
- zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti;
- přijmout veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;
- po ukončení poskytování služeb všechny osobní údaje vymazat nebo vrátit Správci.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a trvá po celou dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb online propagace. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.

TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA: 22. ledna 2026, Praha

PODPIS1

PODPIS2

Daniel Bauer, jednatel

[Zpracovatel]

Jan Novák, jednatel

[Správce]